

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6187/2540

พนักงานอัยการจังหวัดสตูล
บริษัทอิชูซุหาดใหญ่ จำกัด
นายคำนึ่ง สุนทรนนท์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ในคดีอาญาที่โจทก์มีคำขอให้รับของกลางนั้น ป.อ.มาตรา 36 เพียงแต่บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือ 34 แล้วก็ให้เจ้าของแท้จริง ยื่นคำเสนอขอคืนต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดได้เท่านั้น แต่หา ตัดสิทธิเจ้าของที่แท้จริงจะขอคืนคำเสนอก่อนเวลาดังกล่าวไม่ว่านั้น เจ้าของที่แท้จริง จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางระหว่างพิจารณาคดีได้

ในคดีอาญาที่โจทก์มีคำขอให้รับของกลางนั้น ป.อ.มาตรา 36 เพียงแต่บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือ 34 แล้วก็ให้เจ้าของแท้จริง ยื่นคำเสนอขอคืนต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดได้เท่านั้น แต่หา ตัดสิทธิเจ้าของที่แท้จริงจะขอคืนคำเสนอก่อนเวลาดังกล่าวไม่ว่านั้น เจ้าของที่แท้จริง จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางระหว่างพิจารณาคดีได้

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

ศาลจังหวัดสตูล - นายธงชัย อยู่ถนนอม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นางสาวสมสุข ธีระกาญจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------